

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5512/2537

นาย บรรเทิง บรรลุ ศิลป์
นางสาว ผ่องศ รี บรรลุ ศิลป์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 150, มาตรา 174 (2), มาตรา 246, มาตรา 247, มาตรา ตาราง 1
ข้อ 1(ก)

โจทก์ฟ้องขอเพิกถอนนิติกรรมการให้ที่ดินพิพาทพร้อมสิ่งปลูกสร้าง แล้วถอน
ชื่อจำเลยจากโฉนดที่ดินและให้จำเลยส่งมอบโฉนดที่ดินคืนโจทก์หรือกองมรดก เป็น
คำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาส่งคืนได้ เป็นคดีมีทุนทรัพย์ตามราคา
ที่ดินพิพาทพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ศาลฎีกามีคำสั่งให้โจทก์เสียค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาให้ถูก
ตั้งแต่โจทก์ไม่ยอมเสียภายในเวลาที่กำหนด ถือได้ว่าโจทก์เพิกเฉยไม่ดำเนินคดี
ภายในเวลาตามที่ศาลเห็นสมควรกำหนด เป็นการทิ้งฟ้องฎีกาตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 174(2) ประกอบด้วยมาตรา 246 และ 247

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นบุตรบุญธรรมของนางอ้ว บรรลุ ศิลป์ผู้ตาย เมื่อวันที่ 14
มิถุนายน 2531 จำเลยกับพวกได้ทำหนังสือมอบอำนาจของนางอ้วให้จำเลยเป็นผู้มี
อำนาจจัดการทำนิติกรรมให้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์มรดกของนางอ้ว
แก่จำเลยโดยเสน่หา โดยปลอมลายมือชื่อนางอ้ว แล้วนำไปทำนิติกรรมจดทะเบียน
ยกที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวให้แก่จำเลยเป็นเหตุให้โจทก์ในฐานะทายาทโดย

ธรรมดาคนหนึ่งของนางอ้วและทายาทอื่นได้รับความเสียหาย ขอให้พิพากษาว่า
นิติกรรมการให้ที่ดินเป็นโมฆะและให้เพิกถอนนิติกรรมดังกล่าว ให้จำเลยไปดำเนินการ
ถอนชื่อจำเลยจากโฉนดที่ดินดังกล่าว หากจำเลยไม่ไปดำเนินการให้ถือเอาคำ
พิพากษาแทนการแสดงเจตนา และให้จำเลยส่งมอบโฉนดที่ดินคืนโจทก์หรือกอง
มรดก

จำเลยให้การว่า จำเลยเป็นบุตรนางอ้ว ก่อนถึงแก่ความตายนางอ้วได้ยกที่ดิน
พร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่จำเลย โดยทำหนังสือมอบอำนาจให้จำเลยไปดำเนินการดัง
กล่าวแทนโดยชอบ ไม่ใช่เอกสารปลอมดังที่โจทก์อ้าง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้เป็นคดีมีทุนทรัพย์ตามราคาที่ดินพิพาทพร้อมสิ่งปลูก
สร้าง แต่เนื่องจากโจทก์เสียค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาอย่างคดีไม่มีทุนทรัพย์ ศาลฎีกาได้มีคำ
สั่งให้ศาลชั้นต้นสั่งให้คู่ความตีราคาที่ดินพิพาทพร้อมสิ่งปลูกสร้างในขณะที่โจทก์ฟ้อง
คดีว่ามีราคาเท่าใด และให้โจทก์เสียค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาให้ถูกต้อง ศาลชั้นต้นดำเนินการ
ดังกล่าวแล้ว แต่โจทก์ไม่ยอมเสียค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาให้ครบถ้วนภายในระยะเวลา
ที่กำหนด กรณีถือได้ว่าโจทก์เพิกเฉยไม่ดำเนินคดีภายในเวลาตามที่ศาลเห็นสมควร
กำหนด เป็นการทิ้งฟ้องฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา
174(2) ประกอบด้วยมาตรา 246 และ 247

ให้จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความศาลฎีกา

(นิวัฒน์ แก้วเกิดเคน-ยงยุทธ ธารีสาร-ยรรยง ปาณูราช)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>